

개 선

제 목 이사회 참여 위원에 대한 제척·회피 제도개선 필요
소 관 부 서 ○○처
내 용

「공직자의 이해충돌 방지법」 제2조(정의) 제4호에 따르면 “이해충돌”이란 공직자가 직무를 수행할 때 자신의 사적 이해관계가 관련되어 공정하고 청렴한 직무 수행이 저해되거나 저해될 우려가 있는 상황을 말하며 같은 법 제4조(공직자의 의무)에 따라 공직자는 사적 이해관계로 인하여 공정하고 청렴한 직무 수행이 곤란하다고 판단할 때는 직무 수행을 회피하는 등의 이해충돌을 방지할 의무가 있다.¹⁾

그리고 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제50조(경영지침)에 따라 공기업·준정부기관의 운영에 관하여 필요한 사항을 정한 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제47조의2, 제47조의13²⁾에 따르면 준정부기관 이사회나 노동이사가 이해관계가 있는 친족이나 이사회 안건과 관련된 법인이나 단체 등에 재직하였던 경우에는 위원 스스로 회피하도록 정하고 있다.

1) 상임, 비상임 임원을 포함한 임직원은 공직자의 이해충돌방지법 제2조 제2호 나목에 따른 ‘공직자’에 해당하므로 이해충돌 방지법상의 의무를 준수하여야 함.

2) 제47조의2(제척과 회피) ①공기업·준정부기관의 이사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건에 관한 이사회의 심의·의결에서 제척(除斥)된다.

1. 이사 또는 이사의 친족이나 친족이었던 사람과 이해관계가 있는 경우

2. 이사가 최근 3년 이내에 해당 안건과 관련된 법인이나 단체 등에 재직하였던 경우

② 이사가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피(回避)하여야 한다.

제47조의13(제척과 회피) ①노동이사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건에 관한 이사회 심의·의결에서 제척(除斥)된다.

1. 노동이사 또는 노동이사의 친족이나 친족이었던 사람과 이해관계가 있는 경우

2. 노동이사가 최근 3년 이내에 해당 안건과 관련된 법인이나 단체 등에 재직하였던 경우

② 노동이사가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피(回避)하여야 한다.

그러나 「이사회규정」 제11조 제4항³⁾에서는 “특별한 이해관계”에 있는 이사회 위원은 그 안건의 의결에 참여할 수 없도록 정하고 있으나, 이해관계의 범위가 구체적으로 정해져 있지 않고, 스스로 회피할 수 있는 근거도 없으므로 「이사회규정」에 사적 이해관계에 있는 이사나 노동이사 등 이사회 위원의 이해충돌 방지 의무 준수를 위한 제척·회피제도 개선이 필요하다.

조치할 사항

●●처장은 이사회 운영이 상위법령인 「공직자의 이해충돌 방지법」, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 및 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」에 부합할 수 있도록 「이사회규정」에 제척, 회피 규정을 개선하여 운영하기 바랍니다. (개선)

3) 제11조 제4항 이사회의 안건과 특별한 이해관계가 있는 이사장이나 임원은 그 안건의 의결에 참여할 수 없다. (이하 생략)